



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO, tempat kedudukan Jl. Bawean No.41, Ngagel, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Ngagel, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nabbilah Amir, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perum. Purimas, Cluster Legian Paradise, Jl. Legian III, Blok H-6 No. 18, Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2026, sebagai **PEMBANTAH**;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA, tempat kedudukan Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir Sagir, S.H, Karisma Bintang Pratama, S.H., Angga Rizky Bagaskoro, S.H., Habafi Rachman, S.H., M.H., Palupi Sulistyaningrum, S.H., M.H., Teddy Isadiansyah, S.H., M.H., Diajeng Kusuma Ningrum, S.H., M.H., Mochamad Solton, S.H., M.H., Sabila Firdaus Ghassai, S.H., M.H., Para Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2026, sebagai **TERBANTAH**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat bantahannya tanggal 15 Mei 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2026 dalam Register Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pelawan** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2) dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46653. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pelawan telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor Izin: 8120015183208008, tertanggal 24 Oktober 2024, yang berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya, Pelawan melakukan penjualan dan/atau pendistribusian barang dagangannya kepada pihak ketiga, yang untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan tersebut Pelawan telah melakukan pembelian barang kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran melalui rekening Nomor 0888986777 atas nama PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO sejumlah Rp5.274.720.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), serta diterbitkannya Faktur Penjualan dan Faktur Pajak atas nama PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO (Pelawan) yang menerangkan pembelian barang berupa Sodium Cyanide 50 Kg Ex Taekwang dengan harga Rp66.000,- x 72.000 Kg dengan total nilai sebesar Rp5.274.720.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
3. Bahwa atas pembelian barang berupa bahan kimia sebagaimana tersebut diatas, seluruh barang milik Pelawan disimpan dan ditempatkan

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gudang milik PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO (Pelawan) yang beralamat di Jl. Margomulyo Indah Blok H Nomor 9A Tandes Surabaya Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dalam kurun waktu Tahun 2024 sampai tahun 2025, Pelawan secara berkala dan periodik telah melaksanakan kewajiban pelaporan atas kegiatan penjualan dan distribusi bahan kimia tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, masing-masing berdasarkan :

- a. Surat PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO Nomor : 014/ADM-SHC/IV/2025 Perihal Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Triwulan Pertama 2025;
- b. Surat PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO Nomor : 005/ADM-SHC/X/2024 Perihal: Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Triwulan Ketiga 2024;
- c. Surat PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO Nomor : 010/ADM-SHC/II/2025 Perihal : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Triwulan Keempat 2024;
4. Bahwa pelaporan mengenai stok barang beserta pendistribusiannya oleh Pelawan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta merupakan kewajiban hukum Pelawan sebagaimana diatur dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin Nomor: 81200151832080008, yang pada pokoknya berbunyi: "DT-B2 menyampaikan laporan perolehan B2 dan pendistribusian yang dilakukan termasuk kantor cabang perusahaan setiap tahun kalender." Oleh karena itu, terhadap stok barang yang masih dimiliki oleh Pelawan, terdapat kewajiban bagi Pelawan selaku pelaku usaha untuk tetap melakukan pendistribusian serta menyampaikan laporannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Hingga saat ini, stok barang milik Pelawan yang masih tersimpan di gudang milik Pelawan terdiri dari 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 150 (seratus lima puluh) drum;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam kegiatan penjualan maupun pembelian barang dengan klasifikasi bahan berbahaya (B2), maka baik terhadap stok barang yang tersedia maupun terhadap pengeluaran dan/atau penjualan barang, merupakan kewajiban Pelawan untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Akan tetapi, untuk Periode Tahun 2026, Pelawan belum dapat menyampaikan laporan dimaksud karena barang-barang tersebut tidak dapat didistribusikan, oleh sebab gudang milik Pelawan telah dilakukan penyegelan oleh pihak Kepolisian dalam perkara pidana atas nama SUGIARTO SINUGROHO Bin (Alm.) GUNAWAN SINUGROHO serta perkara pidana atas nama STEVEN SINUGROHO Bin SUGIARTO SINUGROHO;
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2026, Pelawan baru mengetahui adanya perubahan status penyegelan terhadap gudang milik Pelawan, yang sebelumnya dilakukan oleh Pihak Kepolisian, namun kemudian diketahui telah beralih menjadi penyegelan oleh Terlawan, yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya. Bahwa penyegelan terhadap gudang milik Pelawan tersebut diketahui telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Terlawan;
7. Bahwa untuk mengetahui alasan adanya perubahan penyegelan yang semula dilakukan oleh Pihak Kepolisian kemudian berubah menjadi penyegelan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Terlawan, Pelawan selanjutnya mencari informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara dimaksud, dan dari informasi tersebut Pelawan diperlihatkan adanya Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 30 Oktober 2025, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2301/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 18 Desember 2025, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, dimana dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada angka 3 disebutkan sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1092 (Seribu sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd. China
- 2) 710 (Tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Henei Chengxin Co.Ltd China
- 3) 296 (dua ratus sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker
- 4) 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker
- 5) 3.520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) drum Sodium Cyanide merek Guangan Chengxin Chemical warna telur asin;
- 6) 5.968 (lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan) sak/karung borak merek G.W.25.1 Kilos N.W.25 Kilos:
- 7) 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram
- 8) 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram
- 9) 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya pada amar putusan angka 3 mengenai barang bukti pada angka 7 dan angka 8, yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, Pelawan baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Pelawan yang ternyata turut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dimaksud dan selanjutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



9. Bahwa dilakukannya penyegelan terhadap gudang milik Pelawan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Terlawan merupakan bentuk penguasaan atas barang milik Pelawan oleh Terlawan guna kepentingan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026;
10. Bahwa oleh karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan pihak yang saat ini menguasai barang milik Pelawan dan yang nantinya akan melaksanakan eksekusi terhadap barang tersebut, maka diajukanlah Gugatan Perlawanan ini oleh PT. SUMBER HIDUP CHEMINDO selaku Pelawan sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak kebendaan milik Pelawan, agar barang milik Pelawan tersebut tidak dirampas dan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026.
11. Bahwa oleh karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan pihak yang melaksanakan putusan dalam perkara dimaksud, maka dalam upaya hukum perlawanan ini Kejaksaan Negeri Surabaya harus dijadikan sebagai pihak Terlawan dalam perkara a quo, sebagaimana dasar hukum yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa." Adapun tindakan Terlawan yang menguasai barang milik Pelawan dan selanjutnya akan melakukan pemusnahan terhadap barang tersebut sangat merugikan Pelawan, karena tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang telah mengabaikan hak kepemilikan Pelawan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun," juncto Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: "Pemilik barang berhak menuntut siapa pun yang menguasai barang itu untuk mengembalikannya dalam

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebagaimana adanya;

12. Bahwa Pelawan akan mengalami kerugian yang sangat besar apabila barang milik Pelawan tersebut nantinya dirampas dan dimusnahkan, mengingat barang-barang dimaksud merupakan aset dan hak milik Pelawan yang memiliki nilai ekonomis serta berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pelawan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa Pelawan dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya dilakukan secara sah dan legal, sehingga oleh karenanya Pelawan berhak memperoleh perlindungan hukum. Legalitas usaha Pelawan tersebut didasarkan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor Izin: 8120015183208008 tertanggal 24 Oktober 2024.

12.2. Bahwa barang yang dibeli oleh Pelawan merupakan barang yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangannya, dan pembelian barang tersebut dilakukan secara sah dan legal dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang merupakan Perusahaan Milik Negara (BUMN) serta memiliki kewenangan, kualitas, dan kapasitas hukum untuk menjual barang dimaksud kepada Pelawan

12.3. Bahwa barang yang dibeli oleh Pelawan untuk kepentingan kegiatan usaha perdagangannya telah dibayar secara lunas oleh Pelawan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan barang tersebut juga telah diterima dengan baik serta ditempatkan di gudang milik Pelawan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas barang dimaksud.

12.4. Bahwa Pelawan secara berkala dan periodik telah melaporkan kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, sebagai bentuk kepatuhan Pelawan dalam memenuhi kewajiban hukum dan

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12.5. Bahwa sisa barang yang belum terjual dan berada di gudang milik Pelawan, yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, adalah benar-benar merupakan barang milik Pelawan. Oleh karena itu, keberadaan barang-barang tersebut menjadi kewajiban Pelawan untuk menjaga dan tetap menguasainya selaku pemilik yang sah, guna memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 12.6. Bahwa Pelawan mempunyai hak penuh untuk mendapatkan kembali barang miliknya serta berhak untuk mengalihkan dan/atau memperdagangkan barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan usaha perdagangan yang dijalankan oleh Pelawan secara sah dan legal;
- 12.7. Bahwa barang milik Pelawan berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, yang turut dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama SUGIARTO SINUGROHO Bin (Alm.) GUNAWAN SINUGROHO maupun perkara pidana atas nama STEVEN SINUGROHO Bin SUGIARTO SINUGROHO, terbukti tidak pernah dinyatakan ataupun dipertimbangkan, baik dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, barang milik Pelawan tersebut diperoleh dan/atau dipergunakan untuk diperdagangkan oleh Pelawan secara bertentangan dengan hukum.
13. Bahwa barang milik Pelawan berupa 62 (enam puluh dua) drum

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram adalah benar-benar milik Pelawan yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh SUGIARTO SINUGROHO Bin (Alm.) GUNAWAN SINUGROHO maupun perkara pidana atas nama STEVEN SINUGROHO Bin SUGIARTO SINUGROHO. Oleh karena itu, apabila barang milik Pelawan tersebut tetap akan dirampas untuk dimusnahkan, maka tindakan tersebut jelas akan sangat merugikan kepentingan Pelawan, sebab barang yang telah dimusnahkan tidak mungkin dapat dikembalikan lagi dalam keadaan semula. Dengan demikian, tindakan Terlawan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pelawan apabila Gugatan Perlawanan ini nantinya dikabulkan, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dalam perkara ini dijatuhkan putusan sela/provisi, yang pada pokoknya memerintahkan agar Terlawan menangguhkan pelaksanaan eksekusi berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya pada amar angka 3 terkait barang bukti angka 7 dan angka 8, yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, agar tetap berada di gudang milik Pelawan serta ditangguhkan untuk dirampas dan dimusnahkan, terhitung sejak Gugatan Perlawanan ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

14. Bahwa Pelawan benar merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2) dan telah memiliki izin usaha yang sah sesuai ketentuan hukum yang

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



berlaku, sehingga kepemilikan Pelawan atas barang dagangannya yang diperoleh melalui pembelian dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah sah dan dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, Pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram.

15. Bahwa karena Pelawan merupakan pemilik yang sah atas barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram. Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 30 Oktober 2025, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 2301/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 18 Desember 2025, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R epublik Indonesia Nomor: 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya amar putusan pada angka 3 yang menyatakan:

“Menetapkan barang bukti berupa:

angka 7 yaitu 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram; dan

angka 8 yaitu 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, dirampas untuk dimusnahkan.”

Maka terhadap amar putusan tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak Mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan barang milik Pelawan dimaksud;

16. Bahwa oleh karena Pelawan merupakan pemilik yang sah atas barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hologram, maka sudah sepatutnya Terlawan dihukum untuk menyerahkan kembali barang milik Pelawan tersebut kepada Pelawan secara langsung dan sekaligus, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah, autentik, dan tertulis, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya pada amar angka 3 terkait barang bukti angka 7 dan angka 8, yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram tetap berada di gudang milik Pelawan, terhitung sejak Gugatan Perlawanan dalam perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik sah atas barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram, 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 30 Oktober 2025, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 18 Desember 2025, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3931 K/Pid.sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya amar Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 3 yang menyatakan:
Menetapkan barang bukti berupa :
 - Angka 7, yaitu 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram; dan
 - Angka 8 yakni 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologramyang dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan barang milik Pelawan;
4. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali barang milik Pelawan berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram, kepada Pelawan tanpa syarat apapun, ang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Menyatakan barang milik Pelawan, berupa 62 (enam puluh dua) drum

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dapat didistribusikan dan/atau diperdagangkan oleh Pelawan kepada pihak ketiga, dengan kewajiban bagi Pelawan untuk tetap menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, baik mengenai jumlah stok barang yang tersedia maupun mengenai penjualan dan pendistribusian barang yang dilakukan oleh Pelawan;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum yang berlaku.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut diatas ;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dimaz Disianto, S.H., M.H., CPL. CPCLE. CPM.CPArb., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



I. DALAM EKSEPSI

1.1. **Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Terlawan dalam gugatan yang diajukan oleh Pelawan tersebut tidak lengkap/kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu pada hari Senin tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (14-04-2025) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/48/IV/RES.5.1./2025/Tipidter tanggal 14 April 2025 telah melakukan penyitaan barang berupa:

- 1) 1.092 (seribu Sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd China;
- 2) 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Co.Ltd China;
- 3) 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
- 4) 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;
- 5) 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI dilengkapi hologram;
- 6) 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
- 7) 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah;
- 8) 1 (satu) bundle surat jalan dan surat pengambilan barang;
- 9) 1 (satu) bundle stiker/label merk sianida yang telah dilepas;
- 10) 1 (satu) buah buku catatan stock barang di gudang.

Barang bukti tersebut disita dari:

Nama : PRIYANTO;

Tempat/tgl. lahir : Surabaya, 19 September 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Tambak Mayor Madya Gang II No. 55,
RT.009/RW.007, Kel. Asem Rowo, Surabaya Jawa Timur.

Disaksikan oleh :

Nama : WAHONO, S.H.
Pekerjaan : Polri;
Alamat : Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Nama : RANDI WAHYU KRISTYONO, S.H., M.H.
Pekerjaan : Polri;
Alamat : Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 dan/atau Pasal 32 ayat (1) huruf a Jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Nomor : B/1428/IV/RES.5.1./2025/Tipidter tanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan berupa:

- 1) 1.092 (seribu Sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd China;*

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



- 2) 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Co.Ltd China;
- 3) 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
- 4) 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;
- 5) 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI dilengkapi hologram;
- 6) 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
- 7) 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah;
- 8) 1 (satu) bundle surat jalan dan surat pengambilan barang;
- 9) 1 (satu) bundle stiker/label merk sianida yang telah dilepas;
- 10) 1 (satu) buah buku catatan stock barang di gudang.

Menindaklanjuti Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu perihal permintaan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan Penetapan Nomor: 1742/PenPid.B-SITA/2025/PN Sby yang pada intinya berisi :

"MENETAPKAN :

Memberi persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Priyanto, berupa :

- 1) 1.092 (seribu Sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd China;
- 2) 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Co.Ltd China;
- 3) 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
- 4) 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI dilengkapi hologram;
- 6) 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
- 7) 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah;
- 8) 1 (satu) bundle surat jalan dan surat pengambilan barang;
- 9) 1 (satu) bundle stiker/label merk sianida yang telah dilepas;
- 10) 1 (satu) buah buku catatan stock barang di gudang.

Yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita/48/VI/RES.5.1/2025/Tipidper, tanggal 14 April 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 April 2025;”

2. Bahwa berdasarkan beberapa dokumen tersebut di atas, terdapat beberapa pihak yaitu Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan PRIYANTO yang diketahui dalam Berita Acara Penyitaan merupakan orang yang memiliki/menguasai barang yang disita oleh Penyidik Polri. Oleh karena itu, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan PRIYANTO tersebut merupakan pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan, karena memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang nyata terhadap pokok perkara;
3. berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan perlawanan yang diajukan pelawan mengandung cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Terlawan. Padahal perkara a quo secara nyata menyangkut kepentingan hukum dari pihak-pihak lain Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan PRIYANTO. Para pihak tersebut memiliki kedudukan hukum dan kepentingan langsung terhadap objek perkara. Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut sebagai terlawan atau turut terlawan, maka perlawanan

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan pelawan menjadi cacat secara formil dikarenakan kurang pihak.

4. Bahwa suatu perkara perdata haruslah diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas (*uitgemacht*), sehingga kekurangan pihak dalam suatu gugatan haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ketidaktelespurnaan ini berakibat pada gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara a quo, gugatan Pelawan jelas tidak lengkap karena masih terdapat pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara, baik sebagai Terlawan maupun sebagai Turut Terlawan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan “*gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan “*Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini*” (vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-II “*Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*”);
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 secara tegas menyatakan “*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna*”;
- d. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 642/Pdt. Plw/2020/PN. JKT. SEL menyebutkan “... dengan

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



tidak ditemplatkannya Kementerian Keuangan Cq. Kantor Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menjadi subjek perlawanan atau pihak dalam surat perlawanan para pelawan, baik sebagai terlawan atau sebagai turut terlawan guna lengkapnya pihak dalam suatu perlawanan yakni dalam hal pengembalian uang sitaan yang telah dirampas oleh Negara, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan para pelawan tersebut masih kurang pihak (Plurium litis consortium)”

5. Bahwa setiap kekeliruan dalam susunan gugatan, baik berupa kesalahan dalam menarik pihak, kelalaian menyertakan pihak yang berkepentingan maupun bentuk cacat formil lainnya, memiliki akibat hukum yang sama, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Dalam perkara a quo, gugatan Pelawan mengandung kekurangan pihak, karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap objek perkara.

Dengan demikian, gugatan Pelawan mengandung kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Pelawan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2. EKSEPSI KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN (ERROR IN OBJECTO)

Bahwa dalam perkara a quo, surat gugatan Pelawan telah keliru dalam mengajukan gugatan (Error In Objecto) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam posita angka 8 gugatan, pelawan intinya menyatakan :
"Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026,

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



hususnya pada amar putusan angka 3 mengenai barang bukti pada angka 7 dan angka 8 yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, Pelawan baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Pelawan yang ternyata turut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dimaksud dan selanjutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan"

- 2) Dalam posita angka 10 gugatan, pelawan intinya menyatakan :
"Bahwa oleh karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan pihak yang saat ini menguasai barang milik Pelawan dan yang nantinya akan melaksanakan eksekusi terhadap barang tersebut, maka diajukanlah Gugatan Perlawanan ini oleh PT SUMBER HIDUP CHEMINDO selaku Pelawan sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak kebendaan milik Pelawan, agar barang milik Pelawan tersebut tidak dirampas dan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026."
- 3) Dalam posita angka 11 gugatan, pelawan intinya menyatakan :
"Bahwa oleh karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan pihak yang melaksanakan putusan dalam perkara dimaksud, maka dalam upaya hukum perlawanan ini Kejaksaan Negeri Surabaya harus dijadikan sebagai pihak Terlawan dalam a quo, sebagaimana dasar hukum yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa." Adapun tindakan Terlawan yang menguasai barang milik Pelawan dan selanjutnya akan melakukan

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



pemusnahan terhadap barang-tersebut sangat merugikan Pelawan, karena tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang telah mengabaikan hak kepemilikan Pelawan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun," juncto Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan : Pemilik barang berhak menuntut siapa pun yang menguasai barang itu untuk mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya;"

- 4) Bahwa Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 26

Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."

- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman di atas, maka pemeriksaan mengenai keliru tidaknya putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, haruslah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding atau kasasi;
- 6) Bahwa dalam kajian ilmu hukum perdata, adanya "putusan hakim pidana" adalah menjadi sebab hapusnya hak milik atau

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



kekayaan seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ahli hukum perdata HFA. VOLLMAR yang pada pokoknya menyatakan “*pernyataan perampasan dari barang-barang tertentu berdasarkan ketentuan hukum pidana dapat mengakibatkan beralihnya eigendom (hak milik)*” (vide HFA VOLLMAR. 2020. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jilid I. Jakarta. RajaGrafindo, halaman 252);

- 7) Bahwa Pelawan mengajukan upaya hukum melalui Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap amar putusan tersebut, maka seharusnya upaya hukum tersebut diajukan pada saat upaya Penyitaan dilakukan oleh Penyidik pada Tahun dan sebelum perkara tindak pidana pokok tersebut diputus oleh putusan Pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan Pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 300 paragraf kedua yang menjelaskan:

“Derden Verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah keliru (*error in objecto*), oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan *error in objecto* dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Terlawan mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali dalam Jawaban Terlawan pada bagian Pokok Perkara ini. Sebelum Terlawan menjawab Perlawanan Pelawan dalam pokok perkara, Terlawan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

1. PELAWAN BUKANLAH PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR

Bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanannya bukanlah Pelawan yang baik dan benar dengan uraian sebagai berikut:

1.1 Bahwa pelawan dalam posita perlawanannya pada angka 6 dan 7, menyebutkan:

"6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2026, Pelawan baru mengetahui adanya perubahan status penyegehan terhadap Gudang milik Pelawan, yang sebelumnya dilakukan oleh Pihak Kepolisian, namun kemudian diketahui telah beralih menjadi penyegehan oleh Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya. Bahwa penyegehan terhadap Gudang milik Pelawan tersebut diketahui telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Terlawan"

"7. Bahwa untuk mengetahui alasan adanya perubahan penyegehan yang semula dilakukan oleh Pihak Kepolisian kemudian berubah menjadi penyegehan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Terlawan, Pelawan selanjutnya mencari informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara dimaksud dan dari informasi tersebut Pelawan diperlihatkan adanya Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 30 Oktober 2025, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/PID.SUS/2025/PT. SBY tanggal 18 Desember 2025, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, dimana dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada angka 3 disebutkan sebagai berikut : Menetapkan barang bukti berupa :.....”

1.2 Bahwa dalil-dalil perlawanan dalam perlawanannya merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1) Sebelum kami masuk pada point-point jawaban terkait dengan perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut :

i. Bahwa dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dilakukan penyitaan adalah:

- *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana*
- *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya*
- *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana*
- *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana*
- *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan*

ii. Bahwa selanjutnya dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP disebutkan:

“Apabila sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika...."

2) Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dilakukan penyitaan adalah konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh Sugiarto Sinugroho Bin (almarhum) Gunawan Sinugroho dan Steven Sinugroho Bin Sugiarto selaku pendiri PT. Sumber Hidup Chemindo yang menggunakan perusahaan tersebut untuk melakukan tindak pidana turut melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 30 Oktober 2025, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/PID.SUS/2025/PT. SBY tanggal 18 Desember 2025, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026.

3) Bahwa ketentuan pasal 98 KUHP, menyebutkan:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana ini.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya..."

4) Bahwa Pelawan sudah sejak awal mengetahui akibat hukum terhadap barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Taekwang Ind.Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram yang dikenakan penyitaan untuk perkara pidana, tetapi Pelawan tidak menggunakan upaya-upaya yang diatur oleh Undang-undang, sehingga Pelawan Bukan Pelawan yang Baik dan Benar.

2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 1792/PID.SUS/2025/PN SBY TANGGAL 30 OKTOBER 2025, JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR : 2301/PID.SUS/2025/PT. SBY TANGGAL 18 DESEMBER 2025, JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR :3931 K/PID.SUS/2026 TANGGAL 7 APRIL 2026 ADALAH PUTUSAN YANG BENAR.

- 2.1 Bahwa Pelawan dalam Posita angka 2, 3, 4, dan 15 yang pada intinya menyatakan bahwa Pelawan merupakan pemilik yang sah atas 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram.
- 2.2 Bahwa Pelawan dalam posita angka 18, 19 dan 20 halaman 17 s/d 19 pada pokoknya menyatakan bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 merupakan sebuah putusan yang keliru dan harus dibatalkan.
- 2.3 Bahwa dalil Pelawan di atas adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum**, karena perkara tindak pidana yang dimaksud telah diputus secara sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUGIARTO SINUGROHO bin (almarhum) GUNAWAN SINUGROHO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2301/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 18 Desember 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1792/Pid.Sus/2025/ PN Sby tanggal 30 Oktober 2025 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan), menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIARTO SINUGROHO bin (almarhum) GUNAWAN SINUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1.092 (seribu sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co. Ltd China;
 - 2) 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Hebei Chengxin Co. Ltd China;

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 296 (dua ratus sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
- 4) 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;
- 5) 3520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) drum Sodium Cyanide merek Guangan Chengxin Chemical warna telur asin;
- 6) 5968 (lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan) sak/karung borak merek G.W.25.1 Kilos N.W.25 Kilos;
- 7) 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram;
- 8) 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram
- 9) 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT Sarinah; Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

2.4 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 atas nama Terdakwa SUGIARTO SINUGROHO bin (almarhum) GUNAWAN SINUGROHO telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut asas *Res Judicata* (putusan hakim harus dianggap benar) dan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan), Putusan

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby
Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18
Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026
atas nama Terdakwa SUGIARTO SINUGROHO bin (almarhum)
GUNAWAN SINUGROHO telah benar dan harus dilaksanakan;

3. BAHWA TERLAWAN DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR :
1792/PID.SUS/2025/PN SBY TANGGAL 30 OKTOBER 2025,
JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR :
2301/PID.SUS/2025/PT. SBY TANGGAL 18 DESEMBER 2025,
JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :3931 K/PID.SUS/2026 TANGGAL 7 APRIL 2026 YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TELAH BENAR DAN
BERDASAR HUKUM

3.1 Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal
270 berbunyi "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang
untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".
sehingga Jaksa selaku eksekutor dalam Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby Tanggal 30
Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
: 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931
K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 telah melaksanakan tugas
dan fungsinya sesuai apa yang diamanatkan oleh KUHP, hal
tersebut dapat dilihat dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri
Surabaya tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48)
dengan Nomor: PRINT-472/M.5.10/ENZS.3/04/2026 tanggal 30
April 2026 atas nama (terpidana) STEVEN SINUGROHO Bin

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



SUGIARTO dan .Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan Nomor: PRINT-482/M.5.10/ENZS.3/05/2026 tanggal 30 April 2026 atas nama (terpidana) SUGIARTO SINUGROHO Bin GUNAWAN SINUGROHO (alm)

3.2 Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 6 huruf a menerangkan "Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian Jaksa sebagai Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 berupa eksekusi terhadap Barang Bukti yaitu dengan cara dirampas untuk dimusnahkan.;

3.3 Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dalam posita gugatan angka 12.7 dan 13, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

12.7 Bahwa barang milik Pelawan berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram, yang turut dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama SUGIARTO SINUGROHO Bin (Alm.) GUNAWAN SINUGROHO maupun perkara pidana atas nama STEVEN SINUGROHO Bin SUGIARTO SINUGROHO, terbukti tidak pernah dinyatakan ataupun dipertimbangkan, baik dalam putusan Tingkat pertama, Tingkat banding maupun Tingkat kasasi, barang milik Pelawan tersebut diperoleh dan/atau

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



dipergunakan untuk diperdagangkan oleh Pelawan secara bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa barang milik Pelawan berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram adalah benar-benar milik Pelawan yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh SUGIARTO SINUGROHO Bin (Alm.) GUNAWAN SINUGROHO maupun perkara pidana atas nama STEVEN SINUGROHO Bin SUGIARTO SINUGROHO. Oleh karena itu, apabila barang milik Pelawan tersebut tetap akan dirampas untuk dimusnahkan, maka tindakan tersebut jelas akan sangat merugikan kepentingan Pelawan, sebab barang yang telah dimusnahkan tidak mungkin dapat dikembalikan lagi dalam keadaan semula. Dengan demikian, tindakan Terlawan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pelawan apabila Gugatan Perlawanan ini nantinya dikabulkan, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dalam perkara ini dijatuhkan putusan sela/provisi yang pada pokoknya memerintahkan agar Terlawan menanggukkan pelaksanaan eksekusi berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya pada amar angka 3 terkait barang bukti angka 7 dan angka 8 yaitu 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



hologram, agar tetap berada di gudang milik Pelawan serta ditanggguhkan untuk dirampas dan dimusnahkan terhitung sejak Gugatan Perlawanan ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

3.4 Alasan Terlawan menolak dalil Pelawan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap dalil Pelawan tersebut perlu disampaikan bahwa tindakan Terlawan melakukan eksekusi terhadap objek sengketa atas dasar penyitaan yang dijadikan barang bukti dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 dimaksud adalah tindakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Eksekutor dalam perkara yang dimaksud telah menjalankan dan melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan Nomor: PRINT-472/M.5.10/ENZS.3/04/2026 tanggal 30 April 2026 atas

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



nama (terpidana) STEVEN SINUGROHO Bin SUGIARTO dan .Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan Nomor: PRINT-482/M.5.10/ENZS.3/05/2026 tanggal 30 April 2026 atas nama (terpidana) SUGIARTO SINUGROHO Bin GUNAWAN SINUGROHO (alm).

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("Undang-undang Kejaksaan") diatur bahwa:

Pasal 1

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang;

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang;

- c. Terlawan merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("Undang-undang Kejaksaan") dalam Pasal 2 ayat (1). Bahwa dalam melaksanakan tugas dan

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



wewenangnyanya Terlawan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan, "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan Penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik"

d. Selanjutnya di dalam KUHP Pasal 14 juga menyatakan terkait kewenangan Terlawan atau Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan

7) Melakukan penuntutan

8) Menutup perkara demi kepentingan hukum

9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini

10) Melaksanakan penetapan hakim

- e. Berdasarkan Pasal 270 KUHAP juga menyatakan “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya”.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/Pn Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan barang bukti dalam perkara a quo nomor urut 7 dan 8 Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan) diatur bahwa:

Pasal 18

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum

Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya

- g. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP, diatur bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Mengacu pada pengertian tersebut, penyitaan yang dilakukan pada tahap penyidikan oleh penyidik Bareskrim Polri dengan tujuan kepentingan pembuktian atas nama Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP, yang dimaksud dengan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”;
- h. Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Bidang Tindak Pidana Umum memiliki tugas dan wewenang melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya;

- i. Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP juga menyatakan *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*. Terkait perkara a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Terlawan;
- j. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi dalam Pasal 1 angka 18 menjelaskan *"Pengurusan Barang Rampasan Negara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditur dalam rangka penyelesaian Barang Rampasan Negara"*;
- k. Bahwa Tugas dan Kewenangan Kejaksaan sebagai Pengurus Barang Rampasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi mengatur bahwa:
Pasal 8

- (1) Jaksa Agung menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Rampasan Negara
- (2) Pengurus Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. melakukan Penatausahaan

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



- b. *melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara penguasaannya; dan*
- c. *mengajukan usul penetapan status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemusnahan, atau Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri.*

(3) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Barang Rampasan Negara berwenang:*

- a. *menyerahkan Barang Rampasan Negara kepada Menteri sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan dirampas untuk negara c.q Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan; dan*
- b. *melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama*

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perbuatan Terlawan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby Tanggal 30 Oktober 2025, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2301/Pid.Sus/2025/Pt. Sby Tanggal 18 Desember 2025, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.Sus/2026 Tanggal 7 April 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah telah benar dan berdasar hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

3.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Pelawan seluruhnya

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Terlawan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.10) Menimbang, bahwa atas Jawaban Terbantah tersebut, Pembantah telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2026 dan Terbantah mengajukan Duplik tertanggal 28 Juli 2026 pada Sistem Informasi Pengadilan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Print out berupa foto Penyegehan Gudang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Plw-1;

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Print Out Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -2;
3. Fotokopi dari Print Out Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2025/PT SBY tertanggal 18 Desember 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -3;
4. Fotokopi dari Print Out Putusan Nomor 3931 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 07 April 2026, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatan PT. Sumber Hidup Chemindo No. 1 tanggal 1 Mei 2001 dari Notaris Yanita Poerbo, SH., selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Resolusi Sirkuar para Pemegang Saham PT. Sumber Hidup Chemindo Nomor 16 tanggal 17 November 2025 dari Notaris Nurafil, SH., MH., selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06263HT.01.01TH.2001 tanggal 21 Agustus 2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -7;
8. Fotokopi dari Print Out Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sumber Hidup Chemindo Nomor : AHU-AH.01.03-0258348 tanggal 01 Desember 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -8;
9. Fotokopi dari Print Out Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Hidup Chemindo Nomor : AHU-AH.01.09-0365580 tanggal 15 Desember 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 81200151832080008 tertanggal 24 Oktober 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda Plw -10;

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) Nomor : 0163/DKP/Eks/PPI/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda Plw -11;
12. Fotokopi dari Print Out Bukti Pembayar melalui Rekening 0888986777, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda Plw -12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Faktur Pajak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda Plw -13;
14. Fotokopi dari Print Out Faktur Penjualan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda Plw -14;
15. Fotokopi 99 28 April 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda Plw -16;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Plw-1, Plw-2, Plw-3, Plw-4, Plw-8, Plw-9, Plw-12, berupa fotokopi dari Print Out tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara penyitaan Polri tertanggal 14 April 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor 1742/PenPid.B-SITA/2025/PN Sby, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-4694/Enz.2/07/2025 tertanggal 28 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-4696/Enz.2/07/2025 tertanggal 28 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T-6;

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



7. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2025/PT SBY tertanggal 18 Desember 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2025/PT SBY tertanggal 18 Desember 2025, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Putusan Nomor 3931 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 07 April 2026, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Putusan Nomor 3934 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 07 April 2026, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

(2.13) Menimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah dalam perkara ini tidak mengajukan saksi di persidangan;

(2.14) Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Pembantah dan terbantah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Agustus 2026 ;

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.16) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

(3.1) Menimbang, bahwa dalam bantahannya Pembantah mengajukan gugatan provisi yang meminta untuk :

- Menyatakan menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



3931 K/Pid.sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya pada amar angka 3 terkait barang bukti angka 7 dan angka 8, yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menyatakan barang berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram tetap berada di gudang milik Pelawan, terhitung sejak Gugatan Perlawanan dalam perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

(3.2) Menimbang, bahwa terkait gugatan provisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar untuk menjatuhkan Putusan Provisi adalah pasal 180 HIR yang mempunyai sifat serta merta dan Putusan Provisi tersebut merupakan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak dengan syarat harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

(3.3) Menimbang, bahwa ternyata apa yang dimohonkan Pembantah dalam Putusan Provisi sebagaimana tersebut diatas adalah mengenai sita atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk itu telah diatur tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam Putusan Provisi, sehingga majelis hakim berkesimpulan Putusan Provisi yang dimohonkan Pembantah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



seperti tersebut diatas dan majelis memandang sangat tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

(3.4) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

(3.5) Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam jawabannya di atas, Terbantah telah mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Terlawan dalam gugatan yang diajukan oleh Pelawan tersebut tidak lengkap/kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu pada hari Senin tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (14-04-2025) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/48/IV/RES.5.1./2025/Tipidter tanggal 14 April 2025 telah melakukan penyitaan barang berupa:

1. 092 (seribu Sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd China;
2. 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Co.Ltd China;
3. 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
4. 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;
5. 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI dilengkapi hologram;
6. 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
7. 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah;

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



8. 1 (satu) bundle surat jalan dan surat pengambilan barang;
9. 1 (satu) bundle stiker/label merk sianida yang telah dilepas;
10. 1 (satu) buah buku catatan stock barang di gudang.

Barang bukti tersebut disita dari:

Nama : PRIYANTO;

Tempat/tgl. lahir : Surabaya, 19 September 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Tambak Mayor Madya Gang II No. 55,
RT.009/RW.007, Kel. Asem Rowo, Surabaya Jawa Timur.

Disaksikan oleh :

Nama : WAHONO, S.H.

Pekerjaan : Polri;

Alamat : Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Nama : RANDI WAHYU KRISTYONO, S.H., M.H.

Pekerjaan : Polri;

Alamat : Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 dan/atau Pasal 32 ayat (1) huruf a Jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Nomor : B/1428/IV/RES.5.1./2025/Tipidter tanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan berupa:

1. 1.092 (seribu Sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd China;
2. 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Co.Ltd China;
3. 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
4. 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;
5. 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI dilengkapi hologram;
6. 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
7. 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah;
8. 1 (satu) bundle surat jalan dan surat pengambilan barang;
9. 1 (satu) bundle stiker/label merk sianida yang telah dilepas;
10. 1 (satu) buah buku catatan stock barang di gudang.

Menindaklanjuti Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu perihal permintaan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan Penetapan Nomor: 1742/PenPid.B-SITA/2025/PN Sby yang pada intinya berisi :

"MENETAPKAN :

Memberi persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Priyanto, berupa:

1. 1.092 (seribu Sembilan puluh dua) drum sianida berwarna putih dari Hebei Chengxin Co.Ltd China;
2. 710 (tujuh ratus sepuluh) drum sianida berwarna hitam dari Co.Ltd China;

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



3. 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) drum sianida berwarna putih tanpa stiker;
4. 250 (dua ratus lima puluh) drum sianida berwarna hitam tanpa stiker;
5. 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI dilengkapi hologram;
6. 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram;
7. 83 (delapan puluh tiga) drum sianida dari PT. Sarinah;
8. 1 (satu) bundle surat jalan dan surat pengambilan barang;
9. 1 (satu) bundle stiker/label merk sianida yang telah dilepas;
- 10.1 (satu) buah buku catatan stock barang di gudang.

Yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita/48/VI/RES.5.1/2025/Tipidper, tanggal 14 April 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 April 2025;”

6. Bahwa berdasarkan beberapa dokumen tersebut di atas, terdapat beberapa pihak yaitu Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan PRIYANTO yang diketahui dalam Berita Acara Penyitaan merupakan orang yang memiliki/menguasai barang yang disita oleh Penyidik Polri. Oleh karena itu, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan PRIYANTO tersebut merupakan pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan, karena memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang nyata terhadap pokok perkara;
7. berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan perlawanan yang diajukan pelawan mengandung cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Terlawan. Padahal perkara a quo secara nyata menyangkut kepentingan hukum dari pihak-pihak lain Badan Reserse Kriminal Polri

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan PRIYANTO. Para pihak tersebut memiliki kedudukan hukum dan kepentingan langsung terhadap objek perkara. Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut sebagai terlawan atau turut terlawan, maka perlawanan yang diajukan pelawan menjadi cacat secara formil dikarenakan kurang pihak.

8. Bahwa suatu perkara perdata haruslah diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas (*uitgemacht*), sehingga kekurangan pihak dalam suatu gugatan haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ketidaktelespurnaan ini berakibat pada gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara a quo, gugatan Pelawan jelas tidak lengkap karena masih terdapat pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara, baik sebagai Terlawan maupun sebagai Turut Terlawan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan "*gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan "*Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini*" (vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-II "Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata");
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 secara tegas

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna”;

- h. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 642/Pdt. Plw/2020/PN. JKT. SEL menyebutkan “... dengan tidak ditematkannya Kementerian Keuangan Cq. Kantor Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menjadi subjek perlawanan atau pihak dalam surat perlawanan para pelawan, baik sebagai terlawan atau sebagai turut terlawan guna lengkapnya pihak dalam suatu perlawanan yakni dalam hal pengembalian uang sitaan yang telah dirampas oleh Negara, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan para pelawan tersebut masih kurang pihak (*Plurium litis consortium*)”
9. Bahwa setiap kekeliruan dalam susunan gugatan, baik berupa kesalahan dalam menarik pihak, kelalaian menyertakan pihak yang berkepentingan maupun bentuk cacat formil lainnya, memiliki akibat hukum yang sama, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Dalam perkara a quo, gugatan Pelawan mengandung kekurangan pihak, karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap objek perkara.

Dengan demikian, gugatan Pelawan mengandung kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Pelawan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terkait alasan kurang pihaknya gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Pembantah ...

**b. EKSEPSI KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN
(ERROR IN OBJECTO)**

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, surat gugatan Pelawan telah keliru dalam mengajukan gugatan (*Error In Objecto*) dengan alasan sebagai berikut:

- 8) Dalam posita angka 8 gugatan, pelawan intinya menyatakan :
"Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026, khususnya pada amar putusan angka 3 mengenai barang bukti pada angka 7 dan angka 8 yaitu berupa 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram dan 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind.Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram, Pelawan baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Pelawan yang ternyata turut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dimaksud dan selanjutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan"
- 9) Dalam posita angka 10 gugatan, pelawan intinya menyatakan :
"Bahwa oleh karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan pihak yang saat ini menguasai barang milik Pelawan dan yang nantinya akan melaksanakan eksekusi terhadap barang tersebut, maka diajukanlah Gugatan Perlawanan ini oleh PT SUMBER HIDUP CHEMINDO selaku Pelawan sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak kebendaan milik Pelawan, agar barang milik Pelawan tersebut tidak dirampas dan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3931 K/Pid.Sus/2026 tanggal 7 April 2026."
- 10) Dalam posita angka 11 gugatan, pelawan intinya menyatakan :
"Bahwa oleh karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan pihak yang melaksanakan putusan dalam perkara dimaksud, maka dalam upaya hukum perlawanan ini Kejaksaan Negeri

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya harus dijadikan sebagai pihak Terlawan dalam a quo, sebagaimana dasar hukum yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa." Adapun tindakan Terlawan yang menguasai barang milik Pelawan dan selanjutnya akan melakukan pemusnahan terhadap barang-tersebut sangat merugikan Pelawan, karena tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang telah mengabaikan hak kepemilikan Pelawan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun," juncto Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan : Pemilik barang berhak menuntut siapa pun yang menguasai barang itu untuk mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya;"

- 11) Bahwa Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 26

Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



- 12) Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman di atas, maka pemeriksaan mengenai keliru tidaknya putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, haruslah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding atau kasasi;
- 13) Bahwa dalam kajian ilmu hukum perdata, adanya “putusan hakim pidana” adalah menjadi sebab hapusnya hak milik atau kekayaan seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ahli hukum perdata HFA. VOLLMAR yang pada pokoknya menyatakan “*pernyataan perampasan dari barang-barang tertentu berdasarkan ketentuan hukum pidana dapat mengakibatkan beralihnya eigendom (hak milik)*” (vide HFA VOLLMAR. 2020. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jilid I. Jakarta. RajaGrafindo, halaman 252);
- 14) Bahwa Pelawan mengajukan upaya hukum melalui Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap amar putusan tersebut, maka seharusnya upaya hukum tersebut diajukan pada saat upaya Penyitaan dilakukan oleh Penyidik pada Tahun dan sebelum perkara tindak pidana pokok tersebut diputus oleh putusan Pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan Pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 300 paragraf kedua yang menjelaskan:
- “Derden Verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989.”*

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Bahwa berdasarkan uraian diatas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah keliru (*error in objecto*), oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan *error in objecto* dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

(3.6) Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh materi Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruhnya adalah terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga baru bisa dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

(3.7) Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan bantahan sebagaimana tersebut diatas;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak perkara maka berkaitan dengan petitum ke-3 bantahan aquo berdasarkan bukti surat yaitu Plw-2/ Bukti T-5 berupa Print Out Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 30 Oktober 2025, Bukti Plw-3/ Bukti T-7 berupa Print Out Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2025/PT SBY tertanggal 18 Desember 2025 dan Bukti Plw-4/ Bukti T-9 berupa Print Out Putusan Nomor 3931 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 07 April 2026, Majelis Hakim mendapati bahwa dalam putusan tersebut telah menetapkan putusan terkait status obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berbunyi :

Menetapkan barang bukti berupa :

- **Angka 7, yaitu 62 (enam puluh dua) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co. Ltd Korea PPI tanpa hologram; dan**
- **Angka 8 yakni 88 (delapan puluh delapan) drum berwarna telur asin dari Taekwang Ind. Co.Ltd Korea PPI tanpa hologram**

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan dalam tingkat yang lebih tinggi. Selain itu sesuai asas *Res Judicata* (putusan hakim harus dianggap benar) dan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan). Sehingga Pembantah seharusnya mengajukan upaya hukum luar biasa terkait putusan tersebut. Berkaitan dengan pertimbangan ini, eksepsi error in objecto dari Tergugat benar namun Majelis Hakim tidak sependapat alasannya, tetapi alasan error in objecto sebagaimana pertimbangan diatas. Dengan demikian petitum ke-3 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-3 dinyatakan tidak dapat diterima dan saling terkait dengan petitum selanjutnya. Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya dan dinyatakan pula tidak dapat diterima;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

(3.11) Memperhatikan Pasal 180 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM PROVISI :

Menyatakan permohonan provisi Pembantah tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi dari Terbantah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Saeran., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada pembantah dan terbantah melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.,

Dto.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dto.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Mohamad Saeran., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| - PNBP pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp. 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan Perdata Bantahan Nomor 538/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)